

**Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
(ďalej len „zmluva“)**

Číslo zmluvy: ZoPZO/LZ/2025/024

Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :

**Čl. I
Zmluvné strany**

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy

Obchodné meno	: TATRAMAT, akciová spoločnosť
Sídlo	: Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
IČO	: 00152421
DIČ	: 2020476436
IČ DPH	: SK2020476436
Zastúpená	: Ing. Ján Miško - predseda predstavenstva Ing. Martin Kozler - člen predstavenstva
Kontakt :	: Tel.: 052 7127109, sekretariat@tatramatas.sk
IBAN	: SK41 7500 0080 1003 1310 1603
BIC (SWIFT)	: CEKOSKBX
Zapísaná v registri	: Obchodný register OS v Prešove, odd. Sa, vložka č. 9/P

(ďalej len "TATRAMAT")

a

Žiadateľ o pripojenie

Obchodné meno	: SOŠ elektrotechnická
Sídlo	: Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad
Korešpondenčná adresa	: Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad
IČO	: 00893102
DIČ	: 2020654086
Zastúpená	: Ing. Ján Furcoň, riaditeľ
Kontakt	: T: 0903907635 , riaditel@sosematej.sk
IBAN	: SK49 8180 0000 0070 0051 8485
Zapísaná v registri	:
Adresa odberného miesta	: SOŠ Elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad

(ďalej len "Výrobca")

Čl. II

Pojmy

- 2.1 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom budú mať v Zmluve nasledovný význam:
- 2.1.1 Deň skončenia znamená dohodnutý deň dňom skončenia režimu prevzatia zodpovednosti za odchýlku za OdM zo strany TATRAMAT,
 - 2.1.2 Doba trvania prevzatia zodpovednosti za odchýlku znamená časové obdobie ohraničenia režimu prevzatej zodpovednosti za odchýlku OdM elektriny určené Dňom začatia a Dňom skončenia,
 - 2.1.3 Dôverné informácie znamenajú všetky informácie podľa článku 8 tejto Zmluvy;
 - 2.1.4 Lokálny zdroj znamená zariadenie Výrobca slúžiace na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby OdM, ktoré je lokálnym zdrojom v zmysle Zákona o podpore OZE, a ktorého špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,
 - 2.1.5 MH SR znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 - 2.1.6 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.7 OKTE znamená organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., IČO: 45 687 862
 - 2.1.8 OdM znamená odberné miesto Výrobca, do ktorého je Lokálny zdroj pripojený, a ktoré je zároveň odovzdávacím miestom Lokálneho zdroja, špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy,
 - 2.1.9 PDS znamená príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je Lokálny zdroj pripojený,
 - 2.1.10 Pravidlá trhu znamená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.11 Prevádzkový poriadok PDS znamená prevádzkový poriadok príslušného PDS, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou,
 - 2.1.12 Deň začatia znamená deň uvedenia Lokálneho zdroja do prevádzky po vykonaní úspešných predpísaných funkčných skúškach zo strany PDS, ktorý je zároveň dňom, kedy dochádza k prevzatíu zodpovednosti za odchýlku OdM zo strany SE-ES,
 - 2.1.13 TATRAMAT má význam, aký je tomuto pojmu priradený v záhlaví Zmluvy – v označení Zmluvných strán,
 - 2.1.14 ÚRSO znamená Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
 - 2.1.15 Výrobca má význam, aký je tomuto pojmu priradený v záhlaví Zmluvy – v označení Zmluvných strán,
 - 2.1.16 Zákon o cenách znamená zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov,
 - 2.1.17 Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov,
 - 2.1.18 Zákon o energetike znamená zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.19 Zákon o podpore OZE znamená zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.20 Zákon o regulácii znamená zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.21 Zmluva znamená táto Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená Zmluvnými stranami,
 - 2.1.22 Zmluva o združenej dodávke elektriny znamená zmluva o združenej dodávke elektriny uzavretá medzi TATRAMAT v právnom postavení dodávateľa a Výrobcom v právnom postavení odberateľa, na základe ktorej TATRAMAT ako dodávateľ zabezpečuje pre Výrobca ako odberateľa dodávku, distribúciu a súvisiace služby a službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku vo vzťahu k OdM v prípadoch, kedy Výrobca odoberá prostredníctvom OdM elektrinu z distribučnej sústavy,
 - 2.1.23 Zmluvné strany znamená zmluvné strany tejto Zmluvy, t. j. TATRAMAT a Výrobca.
- 2.2 Terminológia a odborné pojmy neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach tejto Zmluvy a používané v Zmluve sú definíciami používanými v Zákone o energetike, Zákone o regulácii, Pravidlách trhu, vyhláškach MH SR, vyhláškach, výnosoch a rozhodnutiach ÚRSO, a na ne nadväzujúcich právnych predpisoch a predpisoch ostatných účastníkov trhu vydaných na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. III

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je najmä :

3.1. Záväzok TATRAMAT :

(i) prevziať za výrobcu elektriny v Lokálnom zdroji zodpovednosť za odchýlku OdM voči zúčtovateľovi odchýlok OKTE

3.2 Záväzok výrobcu :

(i) uhradiť TATRAMAT za prevzatie zodpovednosti za odchýlku na OdM cenu dohodnutú v bode 4.1 tejto Zmluvy a administratívny poplatok podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy ,

(ii) uhradiť TATRAMAT súvisiacu tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému a iné platby podľa tejto Zmluvy; a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Výrobca berie na vedomie, že predmetom tejto Zmluvy nie je zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ani pripojenia Lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.

3.3 Výrobca berie na vedomie, že prevzatie zodpovednosti za odchýlku OdM podľa tejto Zmluvy sa týka výlučne odchýlky Výrobcu ako výrobcu v Lokálnom zdroji, t. j. výlučne OdM a nie aj jeho odchýlky ako odberateľa na OdM v zmysle Zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorej vyhodnotenie a s tým súvisiace práva a povinnosti Výrobcu ako odberateľa je predmetom Zmluvy o združenej dodávke elektriny.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade, ak je predmetom tejto Zmluvy viac OdM, práva a povinnosti z tejto Zmluvy sa posudzujú pre každé OdM osobitne.

3.5 Výrobca je povinný TATRAMAT vopred nahlásiť predpokladané odstávky Lokálneho zdroja a akékoľvek iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, a to najmenej desať (10) dní pred rozhodujúcou skutočnosťou alebo bezprostredne po tom ako sa Výrobca dozvedel o rozhodujúcej skutočnosti. Výrobca je povinný vznik a zánik náhlych a neplánovaných zmien týkajúcich sa Lokálneho zdroja oznámiť SE-ES telefonicky do dvanástich (12) hodín od momentu vzniku a zániku tejto zmeny na telefónne číslo niektorého zo zamestnancov TATRAMAT uvedených v Prílohe č. 2 určených pre oblasť komunikácie a najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po telefonickom oznámení potvrdiť písomne zaslaním emailovej správy.

3.6 Výrobca sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu zo Zákona o podpore OZE, Zákona o energetike a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä, nie však výlučne povinnosť neprekračovať maximálnu rezervovanú kapacitu Lokálneho zdroja spôsobom, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k odpojeniu Lokálneho zdroja z distribučnej sústavy zo strany PDS. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, TATRAMAT nezodpovedá za plnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich Výrobcovi ako výrobcovi elektriny v Lokálnom zdroji z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.7 Výrobca je povinný starať sa o určené meradlo inštalované na OdM tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sledovať jeho riadny chod; všetky závady na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Výrobca zistí, ohlásiť bezodkladne PDS v lehote určenej v Prevádzkovom poriadku PD alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a ak nie je určená, najneskôr do troch (3) dní.

3.8 Overovanie určených meradiel sa riadi vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Zásady merania elektrickej energie stanovuje Prevádzkový poriadok PDS.

3.9 Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú stanovené v Prevádzkovom poriadku PDS a v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3.10 PDS písomne oznámi termín a dôvody výmeny určeného meradla za účelom jeho preskúšania v metrologickom laboratóriu. V prípade iného druhu výmeny je Výrobca o uvedenom informovaný ústne, v prípade reklamácie je informovaný písomne.

3.11 Spôsob určenia náhradných hodnôt určeného meradla bude stanovený v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. IV

Podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku, vyhodnotenie odberu, dodávka elektriny do distribučnej sústavy, cena za dodanú elektrinu

4.1 Doba trvania prevzatia zodpovednosti za odchýlku začína Dňom začatia, ktorým je 1.12.2025, 00:00 hod. a končí dohodnutým Dňom skončenia, ktorým je: 31.12.2026 24:00 hod.

4.2 Výrobca je povinný e-mailom informovať TATRAMAT o tom, že došlo k úspešnej funkčnej skúške Lokálneho zdroja a k jeho uvedeniu do prevádzky a zaslať sken protokolu z tejto funkčnej skúšky, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po úspešnom vykonaní funkčnej skúšky alebo uvedení Lokálneho zdroja do prevádzky.

4.3 Výrobca berie na vedomie, že primárnym predmetom tejto Zmluvy nie je výkup elektriny vyrobenej v Lokálnom zdroji zo strany TATRAMAT. Výrobca ďalej berie na vedomie, že v zmysle Zákona o podpore OZE v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov dôjde k dodávke elektriny vyrobenej v Lokálnom zdroji do distribučnej sústavy, Výrobca sa považuje za výrobcu elektriny podľa Zákona o energetike a má s tým súvisiace práva a povinnosti výrobcu. Výrobca je povinný zabrániť takému následku, aby došlo k akejkoľvek dodávke elektriny vyrobenej v Lokálnom zdroji do distribučnej sústavy. V prípade porušenia povinnosti Výrobcu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy v dvoch (2) po sebe nasledujúcich štvrt hodinách viac ako dva krát (2x) v priebehu šesťdesiatich (60) dní, a to bez ohľadu na to, či v tejto súvislosti dôjde alebo nedôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity Lokálneho zdroja, je TATRAMAT oprávnený uplatniť voči Výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) v každom jednom prípade porušenia zmluvnej povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok TATRAMAT na náhradu škody.

4.4 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 4.3 tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak z dôvodu technických problémov Lokálneho zdroja alebo OdM alebo z akéhokoľvek iného dôvodu dôjde k dodávke elektriny vyrobenej v Lokálnom zdroji do distribučnej sústavy, takto dodaná elektrina ako komodita sa momentom jej prechodu cez OdM do distribučnej sústavy stáva vlastníctvom TATRAMAT a TATRAMAT uhradí Výrobcovi za takto dodanú elektrinu cenu za dodanú elektrinu vo výške 1 EUR/MWh bez DPH (ďalej len „Cena za dodanú elektrinu“). Cena za dodanú elektrinu je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena dohodou podľa Zákona o cenách.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za odchýlku Výrobcu zo strany TATRAMAT podľa tejto Zmluvy je stanovená Zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa Zákona o cenách. Cena za odchýlku Výrobcu zo strany TATRAMAT bola dohodnutá nasledujúcim spôsobom a v nasledujúcej výške:

Výpočet platby a ceny za odchýlku:

Cena (platba) za odchýlku Výrobcu, ktorú je Výrobca povinný uhradiť TATRAMAT sa hodnotí mesačne a počíta sa ako súčet jednotlivých cien / platieb za odchýlku za príslušné obchodné hodiny, v ktorých došlo ku odchýlke na OdM v príslušnom zúčtovacom období ($\sum CO_{hn}$), pričom cena odchýlky v príslušnej obchodnej hodine sa určí ako súčin koeficientu K_{hn} a množstva dodávky elektriny cez OdM v MWh počas príslušnej obchodnej hodiny, a to nasledovne:

$$K_{hn} = 15 \text{ EUR} + (CD_{Thn} * 1,7)$$

K_{hn} Koeficient platby za odchýlku hodinový

DM_{hn} dodané množstvo elektriny v MWh v danej obchodnej hodine

CD_{Thn} je cena elektriny na dennom trhu (OKTE/SPOT) pre príslušnú obchodnú hodinu v danom dni a roku

CD_{Thn} je ku dňu uzavretia Zmluvy pravidelne zverejňovaná na internetových stránkach OKTE a.s., pričom ako podklad pre fakturáciu sa použije cena uvedená v mesačnej správe denného trhu pre príslušný mesiac fakturácie, ktorá je verejne dostupná na adrese <https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/denne-vysledky-dt/> v súbore xls. stĺpec I s názvom Cena

Cena za odchýlku každej príslušnej hodiny, v ktorej došlo ku odchýlke na OdM v danom zúčtovacom období sa určí nasledovne:

$$CO_{hn} = K_{hn} * DM_{hn}$$

Pre vylúčenie pochybnosti Zmluvné strany konštatujú, že k odchýlke na danom OdM dôjde vždy, ak v ktorejkoľvek obchodnej hodine a z akýchkoľvek dôvodov dôjde zo strany Výrobcu k faktickej dodávke elektriny

do distribučnej sústavy, t. j. ak sa hodnota dodávky na OdM v danej obchodnej hodine nerovná 0. (ďalej len „Cena za odchýlku“).

5.2 Celková cena za odchýlku v príslušnom zúčtovacom období sa určí ako súčet všetkých platieb / cien za odchýlku každej príslušnej obchodnej hodiny, kedy došlo ku odchýlke na OdM v danom zúčtovacom období, t.j. kedy došlo k akejkoľvek dodávke elektriny do distribučnej sústavy podľa údajov určeného meradla nainštalovaného na OdM.

5.3 Cena za odchýlku je bez DPH. K Cene za odchýlku sa uplatní DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.4 Výrobca je povinný uhradiť TATRAMAT všetky a akékoľvek regulované poplatky vo vzťahu k Lokálnemu zdroja a platby za systémové služby a za prevádzkovanie systému vzťahujúce sa k dodávke elektriny do distribučnej sústavy prostredníctvom OdM, ktoré budú určené podľa spotreby nameranej určeným meradlom nainštalovanom na OdM a príslušných sadzieb/tarif regulovaných poplatkov (tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému, stanovených platným rozhodnutím ÚRSO pre príslušné zúčtovacie obdobie, prípadne iné poplatky určené zo strany ÚRSO, orgánu verejnej moci alebo všeobecne záväzných právnych predpisov). Pri stanovení výšky platby za regulované poplatky a systémové služby sa bude vychádzať z podkladov na fakturáciu poskytovaných TATRAMAT ako subjektu zúčtovania zo strany OKTE a vo výške určenej podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO. Výrobca je povinný riadne si plniť notifikačné povinnosti vo vzťahu k OKTE a na výzvu bezodkladne poskytnúť technické a netechnické údaje týkajúce sa Lokálneho zdroja alebo OdM aj TATRAMAT. Výrobca je povinný akúkoľvek zmenu technických a netechnických parametrov OdM, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktoré si pre účinnosť svojej zmeny nevyžadujú kladné rozhodnutie, súhlas alebo schválenie PDS a ktoré zmení odo dňa podpisu Zmluvy písomne oznámiť TATRAMAT najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa ich zmeny. V prípade iných parametrov ako podľa predchádzajúcej vety, ktorých zmena nastane odo dňa podpisu Zmluvy, je Výrobca povinný písomne informovať TATRAMAT o predložení žiadosti o udelenie súhlasu PDS do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti. Výrobca je povinný písomne oznámiť TATRAMAT udelenie/neudelenie rozhodnutia, súhlasu alebo schválenie/neschválenie zmeny parametrov zo strany PDS, do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia, súhlasu, stanoviska zo strany PDS.

5.5 Cena za prevzatie zodpovednosti za odchýlku sa vzťahuje na množstvo určené na základe hodnôt určeného meradla PDS inštalovaného na vstupe do distribučnej sústavy, t. j. na OdM resp. na Lokálnom zdroji. Základným časovým úsekom pre vyhodnocovanie a zúčtovanie (zúčtovacím obdobím) je kalendárny mesiac.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že TATRAMAT je oprávnený účtovať Výrobcovi administratívny poplatok za spracovanie 5.2 OdM vo výške 10,- EUR bez DPH za každý mesiac trvania počas ktorého prevzal za Výrobca zodpovednosť za odchýlku podľa tejto Zmluvy. DPH sa uplatní podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Administratívny poplatok podľa tohto bodu Zmluvy je TATRAMAT oprávnená účtovať vo faktúre podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, TATRAMAT má právo na administratívny poplatok podľa tohto bodu Zmluvy vždy, aj v prípade, ak dôjde zo strany TATRAMAT voči Výrobcovi k uplatneniu ceny za odchýlku podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že TATRAMAT vystaví Výrobcovi faktúru za regulované poplatky, systémové služby a za prevádzkovanie systému a za prípadné ostatné poplatky schválené zo strany ÚRSO vo výške určenej podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO, za odchýlku v zmysle bodu 5.1 a 5.2 Zmluvy a ostatné poplatky podľa tejto Zmluvy do 15 (pätnásť) dní po skončení zúčtovacieho obdobia, za ktoré sa faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa vystavenia.

5.8 Faktúra podľa tohto článku Zmluvy bude obsahovať okrem všetkých náležitostí určených príslušnými právnymi predpismi aj nasledovné údaje: číslo Zmluvy, EIC kód OdM, hodnoty počiatočného a konečného stavu elektromera Lokálneho zdroja s jeho fakturačnými konštantami, tieto údaje môžu byť prehľadne uvedené v texte faktúry alebo v jej prílohe. Fakturovanú cenu odchýlky vypočítanú zo stavu z elektromera TATRAMAT porovná s údajom o odchýlke zverejnenom na OKTE. Rozhodujúcim údajom pre fakturáciu bude údaj z OKTE. V prípade, že fakturovaná hodnota bude rozdielna od údaj zverejneného na OKTE, TATRAMAT zašle hodnotu odchýlky zverejnenej na OKTE Výrobcovi, a vyzve ho, aby sa k tejto skutočnosti vyjadril v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní; v prípade, ak vo vyššie uvedenej lehote nie je možné rozdiely relevantne posúdiť z dôvodov na strane OKTE, lehota podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje o dobu, po ktorú Výrobca nemohol rozdiely podľa tohto bodu Zmluvy notifikované zo strany TATRAMAT posúdiť. V prípade, ak sa údaje z OKTE ukážu ako správne, dotknutá faktúra musí byť prepracovaná na hodnoty z OKTE a v jej texte musí byť uvedené „Opravná faktúra - fakturovaná odchýlka podľa OKTE“.

Dňom vystavenia opravnej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti príslušnej faktúry. Faktúra môže namiesto počiatočného a konečného stavu elektromera obsahovať len dodané množstvo elektriny zverejnené na

internetových stránkach OKTE. V tomto prípade bude na faktúre uvedená fakturovaná odchýlka nie ako rozdiel stavov elektromera, ale ako „Fakturovaná odchýlka podľa OKTE“.

5.9 Podrobnosti pre zber a správu nameraných dát upravuje Prevádzkový poriadok OKTE.

5.10 mailové adresy uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany v súlade so zákonom o DPH podpisom Zmluvy potvrdzujú, že súhlasia so zasielaním faktúr v elektronickej forme. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách emailových adries určených na doručovanie faktúr. Zmluvné strany vyhlasujú, že boli druhou Zmluvnou stranou poučené o práve odvolať súhlas s elektronickým zasielaním faktúr, a to prostredníctvom písomného oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že faktúry v elektronickej forme zasielané druhej Zmluvnej strane budú daňovým dokladom podľa zákona o DPH a zaväzujú sa doručovať ich v elektronickej forme druhej Zmluvnej strane výlučne na emailové adresy, určené pre fakturáciu v Prílohe č. 2 Zmluvy, resp. na zmenené e-mailové adresy oznámené druhej Zmluvnej strane spôsobom podľa tejto Zmluvy. Dohodnutá cena za odchýlku (vrátane poplatkov, zmluvných pokút či iných sankcií alebo platieb akejkoľvek povahy podľa Zmluvy a príslušných právnych predpisov alebo relevantných podmienok) je bez spotrebných daní a DPH, iných daní a poplatkov akéhokoľvek charakteru; platba za odchýlku bude zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými podobnými peňažnými platbami v zmysle príslušných právnych predpisov a cenových rozhodnutí ÚRSO a predpisov ostatných účastníkov na trhu s elektrinou (OKTE, PDS, príp. prevádzkovateľ prenosovej sústavy), platných v čase dodania.

5.11 Zmluvné strany sa tiež dohodli a Výrobca výslovne súhlasí, že TATRAMAT má právo na jednostrannú úpravu a Ceny za odchýlku tiež v prípade zmien metodiky výpočtu zúčtovacej ceny odchýlky resp. odchýlky alebo všeobecne záväzných predpisov alebo predpisov iných účastníkov trhu vydaných na ich základe, ktoré spôsobia zvýšenie nákladov na zabezpečenie služby prevzatia zodpovednosti za odchýlku podľa tejto Zmluvy, v porovnaní s pôvodnými nákladmi, na základe ktorých bola kalkulovaná a dohodnutá cena za odchýlku. Za takúto zmenu sa považuje aj zmena výšky alebo spôsobu určenia platby za odchýlku, vyplývajúca zo zmeny prevádzkového poriadku OKTE alebo iného predpisu OKTE, alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo cenového rozhodnutia ÚRSO, z ktorého táto zmena vyplýva.

5.12 alebo iného všeobecne záväzného predpisu alebo cenového rozhodnutia ÚRSO, z ktorého táto zmena vyplýva. TATRAMAT je oprávnený účtovať Výrobcovi poplatky za ďalšie administratívne služby a výkony, ktoré si Výrobca objednal, alebo ich svojim konaním, nekonaním alebo omeškaním voči TATRAMAT vyvolal, a to podľa skutočne vyfakturovaných služieb od dodávateľa

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že TATRAMAT je oprávnený jednostranne započítavať akékoľvek (aj nesplatené) pohľadávky TATRAMAT voči Výrobcovi s akýmikoľvek (aj nesplatenými) pohľadávkami Výrobcu voči TATRAMAT. Výrobca nie je oprávnený jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči TATRAMAT vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou.

ČI. VI

Komunikácia a ochrana osobných údajov

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie pri plnení tejto Zmluvy v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Výrobca berie na vedomie, že TATRAMAT vystupuje vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov týchto oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie ako príjemca ich osobných údajov v súlade so zákonom č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely spracúvania ohľadom evidencie a plnenia si zmluvných povinností. TATRAMAT prehlasuje, že ochranu osobných údajov má zabezpečenú materiálne, technicky a technologicky tak, aby nedošlo k ich zneužitiu nad rámec plnenia zmluvných povinností.

6.2 Akékoľvek zmeny v rozsahu oprávnených osôb sú Zmluvné strany povinné bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane zaslaním všetkých potrebných údajov o nových oprávnených osobách v písomnej podobe, a to niektorým zo spôsobov uvedených v bode 5.4.1 tohto článku Zmluvy. Zmena nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak nebude v písomnom oznámení uvedený iný časovo neskorší dátum nadobudnutia účinnosti zmeny, pričom pre tieto účely nie je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve. Rovnakým spôsobom, bez potreby dodatku k Zmluve môžu Zmluvné strany zmeniť aj ostatné identifikačné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, vrátane bankových údajov.

6.3 Výrobca je povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa zmeny v písomnej podobe niektorým zo spôsobov uvedených v bode 5.4.1 tohto článku Zmluvy oznámiť TATRAMAT zmenu obchodného mena, sídla, zmenu IČO, DIČ, právnej formy, štatutárnych orgánov, adresy pre poštový styk a čísla účtu. V prípade zmien údajov podľa

tohto bodu nie je potrebné vyhotovovať osobitný dodatok k Zmluve.

6.4 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie alebo prejavy vôle uskutočnia Zmluvné strany písomne. Písomné oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie, diagramy dodávok a fakturácie sa budú považovať za riadne doručené, ak ich Zmluvná strana doručí oprávnenej osobe druhej Zmluvnej strany určenej pre jednotlivé oblasti komunikácie niektorým z nasledovných spôsobov:

6.4.1 osobným doručením Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na jej adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú Zmluvnej strane,

6.4.2 zaslaním poštou alebo kuriérskou službou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom na jej adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú Zmluvnej strane,

6.4.3 alebo elektronicky doručením e-mailovej správy s prílohou naskenovaného oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie, faktúry podpísaného oprávnenou osobou Zmluvnej strany, diagramu v dohodnutom elektronickom formáte alebo s prílohou elektronického originálu dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby s platnou časovou pečaťou, a to na e-mailovú adresu určenú prijímajúcou Zmluvnou stranou pre príslušnú oblasť komunikácie podľa Prílohy č. 2 Zmluvy alebo v prípade zmeny osôb oprávnených na komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú v písomnom oznámení prijímajúcej Zmluvnej strany preukázateľne doručenom odosielaajúcej Zmluvnej strane.

6.5 Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, akékoľvek písomné oznámenie, žiadosti, výzvy, reklamácie, diagramy dodávok a fakturácie ktoré je potrebné podľa Zmluvy doručiť druhej Zmluvnej strane budú považované za doručené

6.5.1 v prípade doručovania podľa bodu 6.4.1 (t. j. osobne) oproti písomnému potvrdeniu jeho prevzatia, a to dňom takéhoto doručenia, alebo

6.5.2 prípade doručovania podľa bodu 5.4.2 Zmluvy (t. j. poštou alebo kuriérskou službou): 6.5.2.1 (i) dňom doručenia, ak bol doručený na adresu sídla druhej Zmluvnej strany zapísanej v obchodnom registri, a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v písomnom oznámení o zmene tejto adresy preukázateľne doručenom druhej Zmluvnej strane, alebo (ii) na siedmy (7) deň po uložení zásielky na pošte, a to aj v prípade ak sa adresát o doručení nedozvedel, podľa toho, čo nastane skôr; a

6.5.2.2 ak sa odosielaajúcej Zmluvnej strane odosielaaná zásielka vrátila ako nedoručiteľná (aj v prípade odmietnutia prevzatia), a to aj napriek skutočnosti, že bola doručovaná na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri, a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v písomnom oznámení o zmene tejto adresy preukázateľne doručenom druhej Zmluvnej strane, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielaajúcej Zmluvnej strane, aj keď sa adresát o doručovaní nedozvedel;

6.5.3 v prípade doručovania podľa bodu 6.4.3 (t. j. e-mailom) sa za deň doručenia v prípade, ak bola správa odoslaná do 15:00 hod. pracovného dňa považuje deň odoslania správy, a v prípade, ak bola správa odoslaná po 15:00 hod., alebo v sobotu, v nedeľu, v štátny sviatok alebo v deň pracovného pokoja najbližší nasledujúci pracovný deň.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti majúce za následok zánik Zmluvy môžu byť ostatným Zmluvným stranám doručované výlučne v listinnej forme (osobne alebo poštou alebo kuriérskou službou) spôsobom podľa bodu 6.4.1 alebo 6.4.2 alebo elektronicky (e-mailom), avšak výlučne vo forme elektronického originálu dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom s platným certifikátom podpisu a časovou pečiatkou alebo inými znakmi vyžadovanými za účelom použiteľnosti elektronického originálu dokumentu na právne úkony v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.7 Zmluvné strany sú povinné navzájom si potvrdzovať prevzatie osobne doručených písomností. Odmietnutie poskytnutia potvrdenia o prevzatí má účinky odmietnutie prevzatia zásielky adresátom.

ČI. VII

Predchádzanie škodám, náhrada škody

7.1 Výrobca s TATRAMAT sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť. Zmluvná strana, je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností z tejto Zmluvy, a dôsledky prekážky. Prekážka musí byť druhej Zmluvnej strane oznámená bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

7.2 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody im spôsobenú porušením povinností druhou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany budú pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody postupovať v súlade s

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda z dôvodu porušenia povinnosti druhou Zmluvnou stranou je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku škody dozvedela a preukázať dôvody vzniku a výšku uplatňovanej škody.

Čl. VIII

Trvanie zmluvy

- 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa 31.12.2026, 24:00 h. Ak nie je ďalej uvedené inak, trvanie Zmluvy sa automaticky predĺži o ďalších dvanásť (12) mesiacov, a to aj opakovane, ibaže Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane aspoň šesťdesiat (60) dní pred uplynutím doby trvania Zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, že nesúhlasí s predĺžením Zmluvy. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane, že nesúhlasí s predĺžením Zmluvy, Zmluva zaniká uplynutím 31.12. kalendárneho roka bezprostredne predchádzajúceho obdobiu, na ktoré malo dôjsť k jej predĺženiu. V prípade, ak dôjde k automatickému predĺženiu trvania Zmluvy, trvanie Zmluvy sa predlžuje na predĺžené obdobie trvania Zmluvy, t.j. ďalších dvanásť (12) mesiacov za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období.
- 8.2 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy možno Zmluvu ukončiť:
- 8.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo
 - 8.2.2 odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve a podľa príslušných právnych predpisov.
- 8.3 TATRAMAT je oprávnený, okrem dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:
- 8.3.1 v prípade neuhradenia akýchkoľvek peňažných nárokov TATRAMAT voči Výrobcovi zo strany Výrobcu, ktoré vznikli v súvislosti so Zmluvou v lehote ich splatnosti, a to ani do desať (10) dní od doručenia písomnej výzvy TATRAMAT na nápravu a úhradu,
 - 8.3.2 v prípade, ak dôjde k odpojeniu Lokálneho zdroja z distribučnej sústavy,
 - 8.3.3 v prípade, ak na OdM dôjde k neoprávnenej dodávke elektriny podľa Zákona o energetike a súvisiacich predpisov,
 - 8.3.4 v prípade ak dôjde k zániku Zmluvy o združenej dodávke elektriny,
 - 8.3.5 neustanovenie štatutárneho orgánu Výrobcu,
 - 8.3.6 Výrobca je v kríze,
 - 8.3.7 došlo k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu Výrobcu s inou obchodnou spoločnosťou,
 - 8.3.8 porušenie alebo neplnenie ostatných povinností vyplývajúcich Výrobcovi zo Zmluvy, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto bodu, ak Výrobca nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote desať (10) dní od doručenia písomnej výzvy TATRAMAT na nápravu,
 - 8.3.9 v prípade, ak počas trvania tejto Zmluvy dôjde opakovane (t. j. viac ako 1x) k dodávke elektriny vyrobenej v Lokálnom zdroji do distribučnej sústavy zo strany Výrobcu,
 - 8.3.10 v prípade, ak Výrobca, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, nebude počas celej doby trvania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:
- 8.4.1 druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom dotknutá Zmluvná strana je platobne neschopná alebo sú tu iné okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie konkurzného konania,
 - 8.4.2 bol podaný oprávnený návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou, pričom dotknutá Zmluvná strana je platobne neschopná alebo sú tu iné okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie konkurzného konania,
 - 8.4.3 v rozsahu nesplnených alebo čiastočne splnených záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy ak bol vyhlásený konkurz na majetok druhej Zmluvnej strany,
 - 8.4.4 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
 - 8.4.5 druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie,
 - 8.4.6 voči druhej Zmluvnej strane bolo začaté niektoré z preventívnych konaní podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.5 Odstúpenie od Zmluvy odstupujúcou Zmluvnou stranou musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane v súlade s bodom 6.6 tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od okamihu doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 8.6 Odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou nezbavuje Zmluvné strany povinnosti splniť si navzájom všetky nároky vzniknuté ku dňu odstúpenia, vrátane nárokov na náhradu škody, na zmluvné pokuty a

úroky z omeškania, ako aj akékoľvek iné platby podľa tejto Zmluvy, ani povinnosti splniť si navzájom všetky náklady a nároky spojené s odstúpením od Zmluvy, a nedotýka sa zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy.

Čl. IX

Mlčanlivosť

9.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch týkajúcich sa Zmluvy alebo Zmluvných strán, ktoré Zmluvné strany získali alebo sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom a súvisia s uzavretím a plnením tejto Zmluvy, vrátane informácií, ktoré sa dostali do ich dispozície pred uzavretím Zmluvy, ak nejde preukázateľne o verejne dostupné informácie (Dôverné informácie). Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia Zmluvy, neposkytnúť a nesprístupniť Dôverné informácie tretím osobám, ak nie je nižšie uvedené inak, a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade:

- (i) ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností a/alebo pre výkon práv Zmluvnej strany alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti so Zmluvou a zverejnenie a sprístupnenie Dôverných informácií tretím osobám bude vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo pôjde o ich sprístupnenie orgánom verejnej moci za účelom minimalizácie škôd alebo predchádzaniu vzniku škôd,
- (ii) ak na to bude Zmluvná strana povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci,
- (iii) ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,
- (iv) ak treťou osobou bude právny zástupca, audítor, daňový poradca alebo iný poradca alebo subdodávateľ Zmluvnej strany, ktorý zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako je uvedený v tomto článku,
- (v) ak treťou osobou bude osoba, ktorá má vo vzťahu k SE-ES postavenie ovládanej alebo ovládajúcej osoby podľa § 66 a 66a Obchodného zákonníka, ktorá zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako je uvedený v tomto článku Zmluvy.

9.2 Obsah Zmluvy je taktiež dôverný v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a tvorí spolu s Dôvernými informáciami predmet obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka. Obe Zmluvné strany a ich zástupcovia sú povinní obsah Zmluvy vrátane jej príloh uchovávať v tajnosti a s výnimkou situácií opísaných v Obchodnom zákonníku alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi nesmú obsah Zmluvy a príloh sprístupniť žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Povinnosť zachovávať dôvernosť o obsahu Zmluvy voči tretím osobám sa nevzťahuje na poskytovanie týchto informácií:

- (i) osobám uvedeným v bode 9.1 Zmluvy, zamestnancom, spoločníkom alebo akcionárom Zmluvných strán v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, za predpokladu, že je zákonom alebo zmluvou viazaný povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu, aký je dojednaný v tomto článku, alebo
- (ii) právnym poradcom, daňovým poradcom, iným poradcom, audítorm, bankám, za predpokladu, že tieto osoby budú mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť mlčanlivosti v obdobnom rozsahu, aký je dojednaný v tomto článku, alebo
- (iii) oprávneným orgánom verejnej moci alebo súdom, a to v rozsahu, v akom je nevyhnutné tieto informácie poskytnúť na základe platných právnych predpisov alebo uznesení, rozhodnutí alebo žiadostí príslušných orgánov.

Čl. X

Ostatné a záverečné ustanovenia

10.1 Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy zo strany povinnej Zmluvnej strany nemá vplyv na povinnosť splniť nespĺnenú povinnosť povinnou Zmluvnou stranou. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, zmluvné pokuty podľa

tejto Zmluvy sú splatné do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane na úhradu zmluvnej pokuty; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, ani právo dotknutej Zmluvnej strany od Zmluvy odstúpiť. Ustanovenie tohto bodu zostáva platné a účinné aj po zániku Zmluvy a zánik Zmluvy naň nemá vplyv.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia Zmluvy, jej ponímania alebo v súvislosti s ňou. Rozpory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia Zmluvy sa zaväzujú Zmluvné strany vyriešiť prednostne vzájomnou dohodou na úrovni štatutárnych zástupcov oboch Zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k zmiernu, bude predmetný spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.

10.3 Pre dôvody reklamácie, spôsob uplatnenia reklamácie, náležitosti reklamácie a postup pri vybavovaní reklamácií sa primerane použijú ustanovenia uvedené v Reklamačnom poriadku TATRAMAT zverejnenom na webovom sídle TATRAMAT www.tatramatas.sk, pričom pre účely tejto Zmluvy tam, kde sa v Reklamačnom poriadku uvádza Dodávateľ, má sa na mysli TATRAMAT a Odberateľ, má sa na mysli Výrobca. Výrobca nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu TATRAMAT.

10.4 V prípade, ak je Zmluva vyhotovená vo viacerých jazykových verziách a dôjde k rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami, prednosť má znenie v slovenskom jazyku.

10.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a žiadne vyhlásenia, sľuby, akceptované cenové ponuky alebo dohody, ktoré sa uzatvorili pred uzavretím tejto Zmluvy, nemenia dohodu a záväzky, ktoré sú v nej zakotvené.

10.7 Táto Zmluva je vyhotovená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tých právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú ich povahe a účelu najbližšie.

10.8 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich častí Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom k Zmluve takú neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.

10.9 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.10 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.

10.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Špecifikácia Lokálneho zdroja a ODM

Príloha č. 2 – Kontaktné osoby Zmluvných strán

10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

Za TATRAMAT akciová spoločnosť

za Výrobcu SOŠE

V Poprade dňa 1.12.2025

V Poprade dňa 19.12.2025

Ing. Ján Miško
predseda predstavenstva

Ing. Ján Furcoň
riaditeľ školy

Ing. Martin Kozler
člen predstavenstva

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
Hlavná 8, 0400/1
059 51 Poprad - Matejovce
-1-

Príloha č. 1

K Zmluve o prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Špecifikácia Lokálneho zdroja a OdM

Lokálny zdroj

Názov Lokálneho zdroja : FVE SOŠE

Miesto inštalácie Lokálneho zdroja : Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad

EIC kód OdM : 24ZTASSOSESOLAR3

Číslo elektromera : 6452404

Celkový inštalovaný výkon zdroja v kW/MW: 30 kW / 0,030 Mw

MDS : TATRAMAT

Napäťová úroveň : NN

Rezervovaná kapacita (kW) : 30

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) : 30 kW

Stav elektromera ku Rozhodnému dňu : 39 kWh

Fakturačný násobiteľ : 1

Príloha č. 2
k Zmluve o prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Kontaktné osoby Zmluvných strán

1.1 Zamestnanci TATRAMAT

1.1.1 Vedenie zmluvných rokovaní

Funkcia	Meno	Telefón	E-mail
predseda predstavenstva	Ing. Ján Miško	052/7127109	jan.misko@tatramatas.sk
člen predstavenstva	Ing. Martin Kozler	052/7127109	martin.kozler@tatramatas.sk
energetik	Bc. Richard Kapral	0905563768	richard.kapral@tatramatas.sk

1.1.2 Zasielanie oznámení, žiadostí, výziev podľa podmienok Zmluvy, vyhodnotenie odchýlky, dodávky, reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov, zmeny technických a netechnických parametrov OdM

Zasielanie oznámení, výziev, vyhodnotenie

Úprava rezervovanej kapacity,

Zmena technických a obchodných parametrov Lokálneho zdroja / OdM

Funkcia	Meno	Telefón	E-mail
energetik	Bc. Richard Kapral	0905563768	richard.kapral@tatramatas.sk
člen predstavenstva	Ing. Martin Kozler	052/7127109	martin.kozler@tatramatas.sk

1.1.3 Vyúčtovanie, fakturácia, reklamácie fakturácií, správnosti meraných údajov fakturácie ekonomika@tatramatas.sk

Krátko Martina martina.kratka@tatramatas.sk

Kapral Richard richard.kapral@tatramatas.sk

Zastková Zuzana zuzana.zastkova@tatramatas.sk

1.2 Zamestnanci Výrobca:

1.2.1 Vedenie zmluvných rokovaní v plnom rozsahu

Funkcia	Meno	Telefón	E-mail
Riaditeľ	Ing. Ján Furcoň	0903907635	riaditel@sosematej.sk

1.2.2 Zasielanie oznámení, žiadostí, výziev podľa podmienok Zmluvy, vyhodnotenie odchýlky, dodávky, reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov

Funkcia	Meno	Telefón	E-mail
Riaditeľ	Ing. Ján Furcoň	0903907635	riaditel@sosematej.sk

1.2.3 Vyúčtovanie, fakturácia, reklamácie fakturácií

Funkcia	Meno	Telefón	E-mail
Riaditeľ	Ing. Ján Furcoň	0903907635	riaditel@sosematej.sk